

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 192/2530

นายละเอียด วงศ์อนันต์

โจทก์

บริษัท เกรทเมนเทนแนนท์ จำกัด

จำเลย

บริษัท เกรทเมนเทนแนนท์ จำกัด

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์จำเลย

จำเลยเห็นว่า จำเลยอุทธรณ์เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการตีความจากเอกสารต่าง ๆ และจากคำเบิกความที่น่าสับสนถึงในประเด็นที่ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์หรือไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 41)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินแก่โจทก์ จำนวน 19,102 บาท

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 34)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 38)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยสั่งพักงานโจทก์ตั้งแต่วันที่ 10 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2529 เป็นกรณีที่จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างไม่ยอมให้ลูกจ้างทำงานเกินเจ็ดวันทำงานติดต่อกัน โดยเจตนาไม่ให้โจทก์ทำงานต่อไป หรือกลับแก้งโจทก์ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ข้อที่จำเลยอุทธรณ์สรุปความว่า ตามคำเบิกความของพยานประกอบกับเอกสารในท้องสำนวนแสดงว่า จำเลยไม่เคยมีคำสั่งพักงานโจทก์และโจทก์หยุดงานละทิ้งหน้าที่ไปเอง โดยจำเลยมิได้เลิกจ้างนั้น จึงเป็นอุทธรณ์ได้เถียงในข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางได้รับฟังมาแล้วจากพยานหลักฐานในท้องสำนวน ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยสั่งพักงานโจทก์ตั้งแต่วันที่ 10 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2529 เป็นกรณีที่จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างไม่ยอมให้ลูกจ้างทำงานเกินเจ็ดวันทำงานติดต่อกัน โดยเจตนาไม่ให้โจทก์ทำงานต่อไป หรือกลับแก้งโจทก์ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ข้อที่จำเลยอุทธรณ์สรุปความว่า ตามคำเบิกความของพยานประกอบกับเอกสารในท้องสำนวนแสดงว่า จำเลยไม่เคยมีคำสั่งพักงานโจทก์และโจทก์หยุดงานละทิ้งหน้าที่ไปเอง โดยจำเลยมิได้เลิกจ้างนั้น จึงเป็นอุทธรณ์ได้เถียงในข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางได้รับฟังมาแล้วจากพยานหลักฐานในท้องสำนวน ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว

(จำนาง นิยมวิภาต-จุนท์ จันทรวงศ์-สุรัตน์ ศรีอนุพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ